

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1945/2538

นาย บวบ บุญเฉลิมรัตน์
นางสาว สัญญา สายสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1337

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินของวัดปลูกบ้านอยู่อาศัยหากได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของจำเลยและได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษโจทก์ก็อยู่ในฐานะที่จะฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนเป็นพิเศษนั้นได้เพราะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงเข้ากรณีที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าและครอบครองที่ดินของวัดใหญ่เป็นรายปี เนื้อที่ประมาณ 49 ตารางวา เป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปีแล้วได้ทำสัญญาเช่าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์2530 ที่ดินที่เช่าด้านทิศตะวันออกจดคลองแม่กลอง โจทก์ใช้ที่ดินปลูกบ้านหันหน้าบ้านลงคลองแม่กลอง ซึ่งเป็นคลองสาธารณะได้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินชายตลิ่งริมคลองแม่กลองบริเวณหน้าบ้านโจทก์เป็นทำน้ำขึ้นลงจอดเรือ รับอากาศและแสงสว่างเมื่อประมาณ 4-5 ปี มานี้ จำเลยกับบริวารได้เข้าไปปลูกฝังในชายตลิ่งหน้าบ้านโจทก์ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตัวเพิงกีดขวาง

บังหน้าบ้านโจทก์ ปิดบังทางลม แสงสว่าง ปิดบังทิวทัศน์และทำให้ไม่อาจใช้ทำน้ำลง
ได้โดยสะดวก เป็นเหตุให้โจทก์ขาดความสะดวกสบาย ขาดความสำราญ เสียสุขภาพ
อนามัย และบริวารของจำเลยได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความ
เสียหาย เป็นการรบกวนสิทธิแย่งการครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่โจทก์
ครอบครองอยู่ก่อน ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่โจทก์โจทก์ไม่ประสงค์จะให้จำเลย
และบริวารอยู่กระทำการดังกล่าวต่อไปได้บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารรื้อเพิงออก
จำเลยไม่ยอมรื้อขอให้บังคับจำเลยและบริวารระงับการรบกวนใช้สิทธิครอบครอง
ที่ดินให้รื้อถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินชายดลิ่งหน้าที่ดินที่โจทก์เช่าห้ามจำเลยและ
บริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยให้การว่า การปลูกเพิงของจำเลยไม่เป็นการแย่งการครอบครองที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนเพิงออกไปให้พื้นที่ดินริม
คลองแม่กลองหน้าที่ดินที่โจทก์เช่ากับวัดใหญ่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครให้จำเลยและบริวารระงับการก่อกวนใช้สิทธิครอบ
ครองที่ดินที่โจทก์เช่าห้ามเกี่ยวข้อง

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า โจทก์เป็นผู้
เช่าที่ดินวัดใหญ่ ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปลูกบ้านอยู่อาศัยมาหลายปี แต่ต้องทำสัญญาเช่าเป็นรายปี ที่ดินที่โจทก์เช่าอยู่ติด

คลองแม่กลองซึ่งเป็นคลองสาธารณะ บ้านที่โจทก์ปลูกหันหน้าไปทางคลอง โจทก์ใช้ที่ริมตลิ่งหน้าบ้านเป็นท่าขึ้นลงและจอดเรือจำเลยก็ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านโจทก์ แต่ได้นำเรือมาจอดที่หน้าบ้านโจทก์มานานประมาณ 10 ปีแล้ว ต่อมาจำเลยปลูกเพิงในบริเวณที่จอดเรือซึ่งอยู่ห่างจากบ้านโจทก์ประมาณ 4 วาเป็นที่ขายตลิ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า โจทก์เคยฟ้องขับไล่จำเลย อ้างว่าจำเลยอาศัยศาลพิพากษาฟ้อง คดีถึงที่สุดแล้วโจทก์จึงมาฟ้องคดีนี้ มีข้อที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าโจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินวัดใหญ่ ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยจะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้เป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 537 หรือไม่ เห็นว่า ฟ้องของโจทก์บรรยายว่าเพิงที่จำเลยปลูกอยู่ที่ขายตลิ่งหน้าบ้านโจทก์ กีดขวางบังหน้าบ้านโจทก์ปิดบังทางลม แสงสว่าง ปิดบังทิวทัศน์ และทำให้โจทก์ไม่อาจใช้น้ำขึ้นลงได้โดยสะดวก เป็นเหตุให้โจทก์ขาดความสะดวกสบายขาดความสำราญเสียสุขภาพอนามัย ขอให้จำเลยรื้อเพิงดังกล่าวเป็นการขอให้ขจัดความเดือดร้อนรำคาญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1337 แต่ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะให้จำเลยยุติการกระทำที่เป็นละเมิดต่อโจทก์ด้วย แม้โจทก์จะเป็นเพียงผู้เช่าที่ดินของวัดใหญ่ปลูกบ้านอยู่อาศัย หากได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของจำเลย และได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษโจทก์ก็อยู่ในฐานะที่จะฟ้องให้ขจัดความเดือดร้อนเป็นพิเศษนั้นได้เพราะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าวและบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์จึงเข้ากรณีที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1337 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง"

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์ผล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ